CONTRAT DE BAIL D'HABITATION

Ordonnance n°62-100 du 1er octobre 1962 — Contrat n° CTR-2026-DCD2CE

Entre les soussignés :

RASOANAIVO Marie, titulaire de la CIN n° 101012234569, demeurant à Antananarivo, ci-après dénommé « le Propriétaire »,

D'une part,

Et RAFALIMANANA Tsiory Fandresena, né(e) le N/A, titulaire de la CIN n° N/A délivrée le N/A à Antananarivo, exerçant la profession de —, ci-après dénommé « le Locataire »,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de location d'une partie des locaux sis à Lot II M 45 Ivandry, Antananarivo 101, Antananarivo.

Article 2 — Désignation du bien loué

En considération des conditions et des engagements à respecter par Le Locataire, le Propriétaire loue au Locataire une partie des locaux sur une surface de 0 mètre carré (0 m²).

Article 3 — Durée du bail

a)- La durée du contrat de bail :

Le présent contrat prend effet dès sa signature et prend fin 12 mois après sa date de signature. De ce fait, ce présent contrat débute le 2026-09-29 et prend fin le 2027-09-04.

b)- Date du début des activités :

La date de début signifie la date à laquelle le Locataire commencera à s'installer dans les locaux loués.

c)- Prorogation du contrat :

Les parties peuvent proroger le contrat par accord mutuel entre les deux parties sous forme manuscrit.

d)- Option de renouvellement :

Le propriétaire accorde au Locataire le droit de renouveler le présent contrat de un an. Le Locataire pour exercer l'option de renouvellement, devra adresser une notification écrite au Propriétaire au plus tard 2 mois avant l'expiration du présent contrat de location.

Article 4 — Loyer et charges

Pour la première année d'activité du Locataire, les parties se sont convenues que le montant à payer est de 4 500 000 Ariary par mois. Les charges locatives (eau, électricité, entretien courant) sont à la charge du Locataire.

Le paiement du loyer doit se faire au plus tard le cinq du mois. à défaut d'omission du paiement, le propriétaire émet un avis verbal au locataire pour régler le paiement. Passé les cinq jours après omission, le locataire n'arrive pas à payer le loyer, le propriétaire est dans son plein droit d'expulser le locataire et de réquisitionner les clés en leur possession.

Article 5 — Dépôt de garantie

Le Locataire a dans l'obligation de payer au propriétaire une caution de garantie afin de préserver l'état du locale ainsi loué, cette somme est fixé à 120 000 Ariary. Dès que le locataire quitte la maison, les deux parties doivent évaluer ensemble, l'ensemble des locaux et si les deux parties sont convenues qu'aucune réparation ne doit se faire, le propriétaire est dans l'obligation de rembourser immédiatement au locataire la somme de la caution.

Article 6 — Destination et occupation des lieux

Les locaux loués peuvent être occupés et utilisés par le Locataire exclusivement comme maison d'habitation. Aucune disposition du présent contrat n'accorde au Locataire le droit d'utiliser la propriété à une autre fin que celle décrite ci-haut. Par ailleurs, le Locataire ne peut sous louer ou autrement autoriser autrui d'utiliser les locaux.

Le logement sera occupé par 1 personne(s) au maximum.

Article 7 — Obligations du Bailleur

Sauf disposition contraire du présent contrat, et mis à part l'entretien et les remplacements résultant des actes ou omissions des Locataires, le Propriétaire devra réparer tous les défauts et déficiences de tout équipements ou matériels du bâtiment. Le Propriétaire devra préserver les locaux de tels défauts ou déficiences durant le présent contrat.

- Délivrer le logement en bon état d'usage et de réparation ;
- Assurer au Locataire la jouissance paisible des lieux ;
- Remettre une quittance de loyer à chaque paiement.

Article 8 — Obligations du Preneur

Le Locataire devra réparer et maintenir une bonne condition, sauf usure, les réparations effectuées par le Propriétaire conformément au présent contrat. Le locataire devra aussi effectuer les réparations ou les remplacements nécessaires suite à des actes, des omissions ou de négligence du Locataire, ses employés, agents ou sous-traitants.

Le Locataire ne permettra pas les gaspillages, les nuisances ou les activités illégales dans les locaux loués.

Tous les biens personnels, fournitures et équipements ainsi que le mobilier installé par ou aux frais du Locataire ainsi que les ajouts installés dans les locaux loués et utilisés dans les cadres des activités du Locataire aux frais du Locataire et pouvant être enlevés des locaux loués sans dommage. Sauf si ces dommages peuvent réparées par le Locataire, resteront la propriété du Locataire et le Locataire peut mais n'est pas obligé, de les retirer entièrement, ou partie à tout moment pendant la durée du

contrat, pourvu que le Locataire effectue les réparations des dommages occasionnés à cet effet à ses propres frais.

Article 9 — Sous-location et cession

Toute sous-location, totale ou partielle, ainsi que toute cession du bail, sont interdites sans l'accord écrit et préalable du Propriétaire.

Article 10 — Congé et préavis

Chacune des parties peut mettre fin au bail à l'échéance en notifiant son congé par écrit avec un préavis de trois (3) mois. Le préavis court à compter de la réception de la notification.

Article 11 — Clause résolutoire

À défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, ou en cas d'inexécution des obligations du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.

Article 12 — État des lieux

Un état des lieux contradictoire est dressé à l'entrée et à la sortie du Locataire. À défaut, le logement est présumé remis en bon état de réparations locatives.

Article 13 — Enregistrement fiscal

Conformément à l'article 02.01.14 du Code Général des Impôts, le présent contrat doit être enregistré dans un délai de deux (2) mois à compter de sa signature. Le droit d'enregistrement applicable est de 1 % du montant total des loyers, soit 540 000 Ariary. Une fiche fiscale est annexée au présent contrat.

Article 14 — Élection de domicile et litiges

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leurs adresses respectives ci-dessus. Tout litige relève de la compétence des juridictions malgaches.

Article 15 — LOI APPLICABLE - JURIDICTION COMPÉTENTE

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent contrat, les parties se réfèrent aux dispositions légales applicables en matière de bail aux usages locaux.

Le présent contrat est soumis tant pour sa validité, son interprétation, que pour son exécution, aux lois et règlements en vigueur à Madagascar.

Les parties s'engagent à agir de bonne foi dans le respect des droits et obligations réciproques définis aux termes du présent contrat. Elles s'engagent à adopter toutes les mesures raisonnables pour assurer la réalisation du présent Contrat.

Tout litige entre les parties sera présenté au Tribunal de Commerce compétent d'Antananarivo, après une tentative de conciliation amiable ou par recours à un arbitre consenti par les deux parties.

EN FOI DE QUOI, les parties ont conclu le présent contrat, qui prend effet dès sa signature.

Fait à Antananarivo, le 29/09/2026, en deux exemplaires originaux.

Le Propriétaire

(nom et signature)

Le Locataire

(nom et signature)

--- AVENANT ---

AVENANT n°1

Date d'effet : 21/01/2027

Champ modifié : Premier avenant a rajouter

Ancienne valeur : 4500000.00

Nouvelle valeur : 5000000

CONTRAT DE BAIL D'HABITATION

Ordonnance n°62-100 du 1er octobre 1962 — Contrat n° CTR-2026-DCD2CE

Entre les soussignés :

RASOANAIVO Marie, titulaire de la CIN n° 101012234569, demeurant à Antananarivo, ci-après dénommé « le Propriétaire »,

D'une part,

Et RAFALIMANANA Tsiory Fandresena, né(e) le N/A, titulaire de la CIN n° N/A délivrée le N/A à Antananarivo, exerçant la profession de —, ci-après dénommé « le Locataire »,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de location d'une partie des locaux sis à Lot II M 45 Ivandry, Antananarivo 101, Antananarivo.

Article 2 — Désignation du bien loué

En considération des conditions et des engagements à respecter par Le Locataire, le Propriétaire loue au Locataire une partie des locaux sur une surface de 0 mètre carré (0 m²).

Article 3 — Durée du bail

a)- La durée du contrat de bail :

Le présent contrat prend effet dès sa signature et prend fin 12 mois après sa date de signature. De ce fait, ce présent contrat débute le 2026-09-29 et prend fin le 2027-09-04.

b)- Date du début des activités :

La date de début signifie la date à laquelle le Locataire commencera à s'installer dans les locaux loués.

c)- Prorogation du contrat :

Les parties peuvent proroger le contrat par accord mutuel entre les deux parties sous forme manuscrit.

d)- Option de renouvellement :

Le propriétaire accorde au Locataire le droit de renouveler le présent contrat de un an. Le Locataire pour exercer l'option de renouvellement, devra adresser une notification écrite au Propriétaire au plus tard 2 mois avant l'expiration du présent contrat de location.

Article 4 — Loyer et charges

Pour la première année d'activité du Locataire, les parties se sont convenues que le montant à payer est de 4 500 000 Ariary par mois. Les charges locatives (eau, électricité, entretien courant) sont à la charge du Locataire.

Le paiement du loyer doit se faire au plus tard le cinq du mois. à défaut d'omission du paiement, le propriétaire émet un avis verbal au locataire pour régler le paiement. Passé les cinq jours après omission, le locataire n'arrive pas à payer le loyer, le propriétaire est dans son plein droit d'expulser le locataire et de réquisitionner les clés en leur possession.

Article 5 — Dépôt de garantie

Le Locataire a dans l'obligation de payer au propriétaire une caution de garantie afin de préserver l'état du locale ainsi loué, cette somme est fixé à 120 000 Ariary. Dès que le locataire quitte la maison, les deux parties doivent évaluer ensemble, l'ensemble des locaux et si les deux parties sont convenues qu'aucune réparation ne doit se faire, le propriétaire est dans l'obligation de rembourser immédiatement au locataire la somme de la caution.

Article 6 — Destination et occupation des lieux

Les locaux loués peuvent être occupés et utilisés par le Locataire exclusivement comme maison d'habitation. Aucune disposition du présent contrat n'accorde au Locataire le droit d'utiliser la propriété à une autre fin que celle décrite ci-haut. Par ailleurs, le Locataire ne peut sous louer ou autrement autoriser autrui d'utiliser les locaux.

Le logement sera occupé par 1 personne(s) au maximum.

Article 7 — Obligations du Bailleur

Sauf disposition contraire du présent contrat, et mis à part l'entretien et les remplacements résultant des actes ou omissions des Locataires, le Propriétaire devra réparer tous les défauts et déficiences de tout équipements ou matériels du bâtiment. Le Propriétaire devra préserver les locaux de tels défauts ou déficiences durant le présent contrat.

- Délivrer le logement en bon état d'usage et de réparation ;
- Assurer au Locataire la jouissance paisible des lieux ;
- Remettre une quittance de loyer à chaque paiement.

Article 8 — Obligations du Preneur

Le Locataire devra réparer et maintenir une bonne condition, sauf usure, les réparations effectuées par le Propriétaire conformément au présent contrat. Le locataire devra aussi effectuer les réparations ou les remplacements nécessaires suite à des actes, des omissions ou de négligence du Locataire, ses employés, agents ou sous-traitants.

Le Locataire ne permettra pas les gaspillages, les nuisances ou les activités illégales dans les locaux loués.

Tous les biens personnels, fournitures et équipements ainsi que le mobilier installé par ou aux frais du Locataire ainsi que les ajouts installés dans les locaux loués et utilisés dans les cadres des activités du Locataire aux frais du Locataire et pouvant être enlevés des locaux loués sans dommage. Sauf si ces dommages peuvent réparées par le Locataire, resteront la propriété du Locataire et le Locataire peut mais n'est pas obligé, de les retirer entièrement, ou partie à tout moment pendant la durée du

contrat, pourvu que le Locataire effectue les réparations des dommages occasionnés à cet effet à ses propres frais.

Article 9 — Sous-location et cession

Toute sous-location, totale ou partielle, ainsi que toute cession du bail, sont interdites sans l'accord écrit et préalable du Propriétaire.

Article 10 — Congé et préavis

Chacune des parties peut mettre fin au bail à l'échéance en notifiant son congé par écrit avec un préavis de trois (3) mois. Le préavis court à compter de la réception de la notification.

Article 11 — Clause résolutoire

À défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, ou en cas d'inexécution des obligations du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.

Article 12 — État des lieux

Un état des lieux contradictoire est dressé à l'entrée et à la sortie du Locataire. À défaut, le logement est présumé remis en bon état de réparations locatives.

Article 13 — Enregistrement fiscal

Conformément à l'article 02.01.14 du Code Général des Impôts, le présent contrat doit être enregistré dans un délai de deux (2) mois à compter de sa signature. Le droit d'enregistrement applicable est de 1 % du montant total des loyers, soit 540 000 Ariary. Une fiche fiscale est annexée au présent contrat.

Article 14 — Élection de domicile et litiges

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leurs adresses respectives ci-dessus. Tout litige relève de la compétence des juridictions malgaches.

Article 15 — LOI APPLICABLE - JURIDICTION COMPÉTENTE

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent contrat, les parties se réfèrent aux dispositions légales applicables en matière de bail aux usages locaux.

Le présent contrat est soumis tant pour sa validité, son interprétation, que pour son exécution, aux lois et règlements en vigueur à Madagascar.

Les parties s'engagent à agir de bonne foi dans le respect des droits et obligations réciproques définis aux termes du présent contrat. Elles s'engagent à adopter toutes les mesures raisonnables pour assurer la réalisation du présent Contrat.

Tout litige entre les parties sera présenté au Tribunal de Commerce compétent d'Antananarivo, après une tentative de conciliation amiable ou par recours à un arbitre consenti par les deux parties.

EN FOI DE QUOI, les parties ont conclu le présent contrat, qui prend effet dès sa signature.

Fait à Antananarivo, le 29/09/2026, en deux exemplaires originaux.

Le Propriétaire

(nom et signature)

Le Locataire

(nom et signature)